Dienstleistungsvertrag

Vertragsnummer: DV-2027-1055

zwischen

Putz GbR
Schäfergasse 155, 77705 Backnang
– nachfolgend „Auftraggeber“ –

und

Eckbauer Kusch GbR
Hermannweg 7, 30622 Sonneberg
– nachfolgend „Auftragnehmer“ –

wird folgender Vertrag geschlossen:

§ 1 Vertragsgegenstand

(1) Gegenstand dieses Vertrags sind Leistungen des Auftragnehmers im Bereich „IT-Wartung und Support“ (nachfolgend „Leistungen“). Diese umfassen die laufende Wartung der IT-Infrastruktur des Auftraggebers, insbesondere der Server, Netzwerkkomponenten und Arbeitsplatzrechner, sowie einen telefonischen Support an Werktagen von 8 bis 17 Uhr.

(2) Der Auftragnehmer erbringt die Leistungen eigenverantwortlich und mit qualifiziertem Personal. Er ist berechtigt, Subunternehmer einzusetzen, sofern der Auftraggeber zuvor in Textform zugestimmt hat.

§ 2 Vertragsbeginn und Laufzeit

(1) Der Vertrag beginnt am 1. Mai 2027 und wird für eine Laufzeit von zwölf Monaten fest abgeschlossen; er endet am 30.04.2028.

§ 3 Vergütung

(1) Für die Leistungen erhält der Auftragnehmer eine monatliche Pauschale in Höhe von 2.470,21 € netto zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

(2) Der Auftragnehmer stellt die Vergütung zu Beginn des jeweiligen Abrechnungszeitraums in Rechnung; Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug zahlbar.

(3) Zusätzliche Leistungen, die über den Vertragsgegenstand hinausgehen, werden nach vorheriger Absprache gesondert vergütet.

§ 4 Kündigung

(1) Beide Vertragsparteien sind berechtigt, diesen Vertrag unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von vier Wochen zum Monatsende in Textform zu kündigen.

(2) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

§ 5 Vertragsverlängerung

(1) Wird der Vertrag nicht fristgerecht gekündigt, verlängert er sich automatisch um jeweils weitere sechs Monate.

§ 6 Vertraulichkeit

(1) Die Parteien verpflichten sich, alle im Rahmen dieses Vertrags erlangten vertraulichen Informationen geheim zu halten. Diese Pflicht besteht auch nach Beendigung des Vertrags fort.

§ 7 Schlussbestimmungen

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Textform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Formerfordernisses.

(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

(3) Gerichtsstand ist Backnang.

Backnang, den 16.04.2027

Vitali Thies
für den Auftraggeber

Wilma Birnbaum MBA.
für den Auftragnehmer